

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N. 391 del 08/09/2022

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 197 DEL 08/09/2022

Lavori di "Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione".-
OGGETTO: Affidamento incarico per la verifica preventiva della progettazione definitiva-esecutiva, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 50/2016.
CUP: C87H21000240002 **CIG:** **IMP.** **CAP.** **- COD.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- in data 15/04/2021 con Repertorio n. 9088 è stata stipulata la Convenzione tra il Comune di Squillace e la Regione Calabria per l'esecuzione dell'intervento "Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione", giusto Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 14118 del 21.12.2020 con il quale è stata approvata e pubblicata sul BURC n. 128 del 31 Dicembre 2020, la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento;
- fra gli interventi è inserito il progetto denominato "Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione", Ente Beneficiario: Comune di Squillace per l'importo complessivo pari ad € 1.500.000,00 a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2000/2006 oggetto della presente convenzione;

Preso atto che l'intervento è inserito nel Piano Triennale delle OO.PP. 2022-2024 e nel relativo elenco annuale dei lavori 2022, adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 08 del 30 aprile 2022;

Considerato che:

- con determinazione n° 233 del 05.07.2021 è stato dato corso alla procedura per la scelta del contraente dei servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per "Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione", mediante procedura negoziata;
- con determinazione n° 271 del 28.07.2021 sono stati approvati i verbali di gara ed il servizio in argomento è stato aggiudicato, sotto condizione di efficacia, al R.T.P. Arch. Alcaro Maria Teresa per un importo netto di € 76.528,87 oltre C.N.P.A.I.A. al 4% ed I.V.A. al 22%;
- con determinazione n° 283 del 09.08.2021 il servizio è stato affidato in via definitiva al R.T.P. Arch. Alcaro Maria Teresa, in quanto la determina n° 271 del 28.07.2021 ha acquisito piena efficacia;

Constatato che fra gli adempimenti da compiere, ai sensi della normativa vigente, vi è la verifica del progetto da porre a base di gara, nel caso in specie, quello del progetto definitivo-esecutivo degli interventi in parola;

Rilevato che l'art. 26 del D.Lgs n° 50/2016 "Verifica preventiva della progettazione" del codice dei contratti pubblici testualmente recita:

"1. La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente.

2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui è consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori.

3. Al fine di accertare l'unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.

4. La verifica accerta in particolare:

- a) la completezza della progettazione;*
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;*
- c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;*

d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo; e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;

f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;

g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;

h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.

5. Gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziare per la realizzazione delle opere;

6. L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti ... (...omissis....) ... c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 e fino a un milione di euro (rectius: di importo pari o superiore a un milione di euro), la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;

7. Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo;

8. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara";

Dato atto che:

- con la conversione in legge (L. 120/2020) del Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020) sono state introdotte importanti novità riguardanti anche la disciplina delle costruzioni in zona sismica e le procedure da seguire per alcune tipologie di lavori pubblici, in vigore dal 15 settembre 2020;

- in particolare, per quanto riguarda alcune tipologie di opere pubbliche, la modifica al decreto legge 136/2004 (convertito, con legge 186/2004) prevede che ora:

"[...] al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica preventiva di cui all'articolo 26 [ai fini della validazione] del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 [...]"

- soprattutto, per tali tipologie di opere pubbliche, le nuove disposizioni prevedono che:

"[...] L'esito positivo della verifica di cui al primo periodo [ai fini della validazione] esclude l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 [denuncia del costruttore], al capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64 [procedure e vigilanza per le costruzioni in zona sismiche], e alla sezione II del capo IV della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 [costruzioni in zona sismica] [...]"

- in sostanza, per i lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, non sono più previste le procedure di presentazione dei progetti e di vigilanza sulle realizzazioni, se non quanto già previsto dal codice dei contratti;

- in ogni caso, per le opere pubbliche di interesse statale o comunque finanziate per almeno il 50% dallo Stato, rimane la seguente incombenza:

"[...] I progetti corredati dalla verifica di cui al primo periodo sono depositati, con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche - AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalità di cui al terzo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate e i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67, commi 7 e 8 -ter, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 [...]"

Considerato che l'importo dei lavori degli "Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione" sono inferiori alla soglia di cui all'art. 35 e superiore ad € 1.000.000,00, pertanto, è possibile ricorrere a quanto stabilito dall'art. 26 comma 6 lettera c) del D.lgs n° 50/2016;

Richiamato l'art. 24. (Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici) che testualmente recita:

1. Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;

c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;

d) dai soggetti di cui all'articolo 46;

Verificato che nel Comune di Squillace non esiste un organismo interno di tale tipo, specificatamente accreditato per la verifica dei progetti e che, quindi, occorre reperire all'esterno tale professionalità mediante l'utilizzo di organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;

Atteso che è stato individuato l'Arch. Gennaro Procopio dipendente del Comune di Gagliato per effettuare la verifica del progetto di che trattasi, giusta richiesta di nulla osta prot. n° 5264 del 07.09.2022;

Acquisito il nulla osta del Comune di Gagliato, giusta nota del 08.09.2022 prot. n° 1357;

Dato atto che per la determinazione delle spettanze si farà riferimento al Regolamento comunale per la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture approvato con D.C.C. n. 12 del 23.01.2020;

Visto che l'importo determinato ammonta a € 1.143,23 (1.143.234,42 x 0,02 x 0,05);

Ritenuta ed attestata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Visti:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;
- la legge 7 Agosto 1990 n° 241;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente regolamento contabile;
- il Decreto legislativo n° 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. n° 207/2010 per la parte ancora in vigore;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

1. di affidare l'incarico per la verifica preventiva della progettazione definitiva-esecutiva dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n° 50/2016, all'arch. Gennaro Procopio dipendente del Comune di Gagliato, per un prezzo onnicomprensivo di € 1.143,23;
2. di dare atto che alla spesa di che trattasi si farà fronte con il finanziamento concesso per l'intervento "Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione" nell'ambito del Progetto Strategico per la valorizzazione dei borghi della Calabria ed il potenziamento dell'offerta turistica e culturale;
3. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Settore Finanziario;
4. di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs. n° 50/2016 sull'Albo Pretorio on line e sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'impegno - Cod. - Cap. del bilancio corrente in corso di formazione.

Squillace, li _____

f.to Il Responsabile del Servizio
(Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

f.to L' Impiegato Responsabile

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)